

Урок 3. Семейные основания (уход за родственником, дети)

Раздел: Модуль 3. Отсрочки и освобождение

Цель: Семейные отсрочки и освобождения: документы и алгоритм.

Урок 3. Семейные основания (уход за родственником, дети и т.д.) Цель урока: научиться грамотно работать с семейными обстоятельствами для отсрочки/освобождения от мобилизации. Вы узнаете: · какие категории семейных обстоятельств реально дают отсрочку; · какие документы обязательны, а какие «желательно» приложить; · как вести клиента пошагово — от первой консультации до суда; · как ломать незаконные отказы военкоматов.

1. Нормативная база

Основные законы:

- ФЗ № 31-ФЗ от 26.02.1997 «О мобилизационной подготовке и мобилизации» — ключевая статья 18.
- ФЗ № 53-ФЗ от 28.03.1998 «О воинской обязанности и военной службе» — статьи 24, 35.2, 35.3.
- Семейный кодекс РФ — ст. 63–65 (обязанности родителей, определение единственного родителя).
- ФЗ № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» — подтверждает статус опекуна.

Практические документы:

- Разъяснения Минобороны (2022–2023 гг.) — часто сужают права, но их нужно знать, чтобы оспаривать.
- Судебная практика ВС РФ и окружных судов — подтверждает: без справки органов соцзащиты по уходу почти всегда отказ, но суды такие отказы отменяют.

1. Категории семейных оснований

2.1. Многодетные отцы

- Трое детей до 16 лет + жена беременна 22+ недель → полное освобождение от мобилизации (пп. 4.1 ст. 18 ФЗ-31).
- Четверо и более детей до 16 лет → полное освобождение от мобилизации
- имеющим двух и более детей - отсрочка от призыва на срочную службу (ст.24 ФЗ 53)
- Документы:

- Свидетельства о рождении.
- Справка о составе семьи.
- Справка из женской консультации (для подтверждения беременности).
- Документы о доходах, чтобы показать иждивение.

2.2. Единственный родитель ребёнка до 16 лет

Основания:

- смерть второго родителя;
- лишение его родительских прав; • безвестное отсутствие (решение суда);
- мать официально отказалась от ребёнка.
- судебный порядок установления юридического факта воспитания ребенка без матери

Документы:

- свидетельство о рождении ребёнка;
- подтверждающий документ о статусе единственного родителя (смерть, лишение прав и т.д.);
- справка о составе семьи.

2.3. Ребёнок-инвалид

Основание: наличие ребёнка-инвалида до 18 лет.

Документы:

- справка МСЭ;
- ИПРА (индивидуальная программа реабилитации);
- справка о составе семьи;
- документы о доходах и содержании ребёнка.

2.4. Уход за нетрудоспособным родственником

Основание: уход за престарелым родственником или инвалидом. Важно: клиент должен быть единственным, кто может осуществлять уход.

Документы:

- заключение МСЭ о нуждаемости в постороннем уходе или инвалидность I группы;
- документы о родстве (свидетельство о рождении/браке);
- справка о составе семьи;
- справка органов соцзащиты, что клиент единственный, кто может осуществлять уход.

2.5. Опекунство/попечительство

Основание: клиент является опекуном несовершеннолетних братьев/сестёр или ребёнка.

Документы:

- решение суда или органа опеки;
- свидетельства о рождении подопечных;
- справка о составе семьи.

1. Пошаговая работа юриста

Шаг 1. Первичная консультация

- Выясняем у клиента все семейные обстоятельства (дети, супруг(а), иждивенцы, опека).
- Фиксируем все факты письменно.
- Сразу объясняем: «Ваши слова для военкомата не доказательство. Работает только документ».
- Составляем персональный чек-лист документов.

Шаг 2. Сбор документов

- Запрашиваем справки (ЖК, МСЭ, соцзащита).
- Проверяем сроки действия документов (многие справки имеют ограниченный срок — например, МСЭ на год).
- Если нет нужных документов (например, «родственники на словах отказались ухаживать»), объясняем клиенту: нужно либо справка соцзащиты, либо решение суда.

Шаг 3. Подготовка заявления в военкомат

- Пишем заявление с указанием конкретного подпункта ст. 18 ФЗ-31 или ст.24 ФЗ-53.
- Прикладываем полный пакет документов.
- Обязательно делаем опись.
- Сдаём лично под входящий номер или отправляем заказным письмом с описью вложения.

Шаг 4. Заседание призывной комиссии

- Готовим клиента: что будут спрашивать, какие ловушки.
- Примеры речевых формул:
- «Я являюсь единственным ухаживающим, что подтверждается справкой органов соцзащиты».
- «Моя супруга беременна 24 недели, у нас трое детей до 16 лет — все находятся на моём содержании».
- «Я опекун младшего брата, подтверждено решением суда».

- Юрист при возможности присутствует лично.

Шаг 5. Обжалование

- Досудебка: жалоба в призывную комиссию субъекта (через Госуслуги/МФЦ). Срок — 30 дней.
- Судебка: административный иск по КАС РФ. Обязательно заявляем ходатайство о применении мер предварительной защиты — приостановить призыв до решения суда.

1. Примеры из практики

Кейс 1. Уход за матерью-инвалидом I группы

Клиент ухаживал за матерью. Военкомат отказал, ссылаясь на наличие сестры. Юрист добыл справку соцзащиты: сестра проживает в другом регионе. Суд отменил отказ. Клиент получил отсрочку.

Кейс 2. Трое детей и беременная жена

Военкомат заявил, что «беременность не основание». Юрист сослался на пп. 4.1 ст. 18 ФЗ-31, приложил справку ЖК. Отказ был отменён комиссией субъекта.

Кейс 3. Опекун младшего брата Военкомат проигнорировал решение органа опеки. Юрист подал иск. Суд признал отказ незаконным и обязал предоставить отсрочку.

1. Типичные ошибки юристов

2. Не требуют у клиента справку соцзащиты (без неё почти всегда отказ).

3. Путают отсрочку от мобилизации с освобождением от срочной военной службы. Не обжалуют отказ вовремя (сроки очень короткие).

4. Надеются на «устные договорённости» с военкоматом.

5. Финансовая сторона

- Консультация: 15–20 тыс. ₽.
- Подготовка документов и подача: 50–80 тыс. ₽.
- Досудебное обжалование: 80–120 тыс. ₽.
- Судебное сопровождение: от 150 тыс. ₽.

 Важно: семейные дела — одни из самых «денежных» в практике. Клиент готов платить, потому что вопрос — семья и дети.

Кратко по теме

- Семейные обстоятельства — одна из самых надёжных категорий отсрочек.

- Основные основания: многодетность, беременная жена + дети, ребёнок-инвалид, уход за родственником, опекуновство.
- Документы решают всё: без справок МСЭ, соцзащиты и ЖК военкомат почти всегда отказывает.
- Юрист должен вести клиента пошагово: консультация → документы → заявление → комиссия → обжалование.
- В судебной практике большинство отказов ломаются при грамотной работе.